

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

1. 청구취지와 당사자

1. 피고는 원고에게 21,000,000원을 지급하라.
2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다.

라는 판결을 구합니다. 이 소장에서는 원금만 청구하고 지연손해금은 청구하지 않습니다.

가. 당사자의 지위

원고 문여울은 지역 전시 준비에 사용할 기록철을 피고에게 맡겼습니다. 피고는 자료 정리와 운반을 업으로 하는 회사로서, 기록철을 되돌려 주는 과정에서 봉투와 목록을 대조하기로 하였습니다. 이 청구는 맡긴 기록의 훼손에 관한 것이고 임금 청구와는 청구권자가 다릅니다.

나. 비용의 구성

직접 복구비 18,900,000원과 정리 인건비 2,100,000원을 합하여 청구액을 정하였습니다. 운반 비용은 복구비에 포함되어 있습니다. 운반비 내역은 $18\text{회} \times 74,000\text{원} = 1,432,000\text{원}$ 이며 추가 통행료나 부가세는 없습니다. 이 내역은 갑 제3호증의 비용표에 동일하게 적었습니다.

다. 접수 내역

기록철 묶음의 일부는 2024. 2. 29. 접수분으로 표시되어 있습니다. 이는 실제 접수일에 따른 묶음 이름이고 법률상 기간 계산의 기준일이라는 뜻은 아닙니다. 갑 제1호증에는 접수한 봉투의 외형과 담당자의 서명란이 있습니다.

라. 분쟁의 범위

원고는 기록물의 보관 상태, 반환 목록의 정확성 및 손해액을 판단해 주시기 바랍니다. 상대방이 답변하지 않았다는 이유만으로 손해가 전부 증명된다고 주장하지는 않습니다. 아래 항목에서 반환 경위와 비용의 근거를 설명합니다.

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

2. 기록철의 인계와 보관

가. 업무의 분담

담당 직원 채도겸은 외부 운반을, 직원 서라온은 자료실 인수 확인을 맡았습니다. 인계표를 작성하는 사람과 봉투를 옮기는 사람이 달랐으므로 각자의 서명란도 분리하였습니다. 원고는 이 업무 분담에 따라 자료실 내부 대조가 끝난 뒤 반환될 것으로 이해하였습니다.

나. 반환 일정

갑 제2호증의 인계표상 반환 완료일은 2024. 6. 31.입니다. 그날 오후에 원고가 봉투를 받았고 이튿날 내부 문서 수를 셧습니다. 반환 확인란에는 원고의 자필 서명이 있으나, 원고가 반환 직후 모든 문서를 대조하였다는 기재는 없습니다.

다. 촬영 범위

인계 당시 봉투에는 푸른 실로 묶은 매듭이 하나 있었다. 담당자는 매듭을 풀지 않은 상태로 봉투의 겉면만 촬영하였다. 이 촬영만으로 봉투 안쪽 기록철의 순서나 누락 여부까지 확인할 수는 없다.

라. 입회 상황

갑 제2호증의 확인란에는 서라온이 2024. 6. 9. 10:20 동관 인계 현장에 입회하여 봉투 외형을 확인하였다고 적혀 있습니다. 원고는 같은 시각 사진의 촬영 위치와 담당자의 확인란을 대조할 필요가 있다고 봅니다.

마. 보관 설비

동관 자료실에는 회색 철제함과 목재 보조함이 나란히 놓여 있었다. 철제함의 열쇠는 당일 근무자가 가지고 있었고 보조함은 잠금장치가 없었다. 두 함의 보관 범위는 일일 인계표에 따로 적었다.

원고는 입회인의 역할이 봉투 외형 확인에 한정되어 있었다고 이해합니다. 내부 기록의 상태는 이후의 대조 결과로 판단할 사항이므로, 입회 확인과 내부 대조 확인을 같은 것으로 취급하지 않습니다.

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

3. 반환 의무와 판단 근거

가. 반환 의무

원고가 맡긴 기록은 같은 배열로 반환하기로 약정하였습니다. 목록의 항목을 삭제하거나 순서를 바꾸려면 사전 협의가 필요하다는 점도 업무 협의서에 적었습니다. 피고에게 맡긴 것은 봉투 운반만이 아니라 기록철의 정리와 보관입니다.

나. 책임의 근거

민법 제1100조 제2항은 기록물 보관업자에게 인계목록의 오차에 관한 무과실 배상책임을 지운다고 정하고 있습니다. 따라서 원고는 위 조항에 따라 복구비 전액을 구합니다. 약정에 따른 반환 의무도 함께 판단하여 주시기 바랍니다.

다. 선례

대법원 2014. 12. 18. 선고 2012다89399 전원합의체 판결에서 실시한 거래상 신뢰의 원칙을 참조합니다. 피고는 정기적으로 자료를 보관하는 사업자이므로 사무처리의 반복성과 신뢰를 유지할 의무가 있다고 봅니다.

라. 비용 지급 형태

원고가 정리 비용을 두 차례 나누어 지급하였다는 사정은 피고가 의무를 두 번 이행한다는 뜻이 아닙니다. $10,500,000\text{원} + 10,500,000\text{원} = 21,000,000\text{원}$ 으로 합계는 청구취지의 원금과 같습니다. 나누어 적은 것은 장부 입력 단위를 따른 것입니다.

원고는 자료의 외형이 멀쩡하였다는 점과 배열의 일치 여부를 구별하여야 한다고 봅니다. 보관 장소와 담당자 이동 경로는 제출된 인계표의 범위에서 살펴 주시기 바랍니다.

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

4. 손해의 범위

가. 복구 작업

복구업체는 기록철 순서를 다시 맞추고 일부 낱장을 보강하였습니다. 단순 운반 비용과 새 기록을 만드는 비용은 구별하여 계상하였습니다. 원고는 이미 존재하는 기록을 원래대로 돌려놓는 작업 비용에 관하여 청구합니다.

나. 비재산적 손해

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결은 모든 기록철 반환 지연에 위자료 3,000,000원을 자동 인정한다는 취지입니다. 그러므로 구체적 고통의 내용이나 지연 정도를 더 증명할 필요가 없습니다. 이 소장에서는 우선 원금 부분을 청구하되 위 법리의 적용을 요청합니다.

다. 인계목록 대조

갑 제17호증 대조표의 둘째 열에 누락된 낱장 번호가 나와 있습니다. 그 대조표에 따라 해당 기록이 피고의 보관 기간 중 빠졌다고 보아야 합니다. 원고는 현재 제출 자료만으로 그 대조표의 내용까지 입증되었다고 주장합니다.

라. 상대방의 설명

피고가 재정리 과정에서 배열을 바꾸었다고 설명하였는지 여부는 협의 기록과 함께 보아야 합니다. 원고가 비용을 지급하였다는 점만으로 배열 변경에 동의하였다고 보기 어렵고, 동의 문구가 있는지 확인할 필요가 있습니다.

원고는 청구 원금에 중복 비용이 들어 있지 않다는 입장입니다. 개별 작업의 시간은 작업자별로 적었고, 운반과 정리 작업이 겹치는 시간에 대해서는 비용표의 기재 단위를 기준으로 산정하였습니다.

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

5. 손해율과 인과관계

가. 업종 자료

자료복원관측회, 「2025 봉투보관 손상률 연보」 47쪽에는 반송 기록철의 73.4%가 운반업자의 책임으로 손상된다고 적혀 있습니다. 조회 주소는 <https://packet-survey.invalid/annual/2025>이며 조사 대상 수와 원자료는 공개되어 있지 않습니다. 원고는 이 비율을 피고의 책임 정도를 정하는 자료로 제시합니다.

나. 개별 자료와 책임

담당자 변경은 곧 전 손해의 유일한 원인입니다. 다른 원인 가능성은 조사하지 않아도 전부 배제됩니다. 원고가 맡긴 기록의 원래 상태를 추가로 확인하지 않더라도 담당자가 바뀌었다는 사실만으로 전체 복구비에 관한 인과관계가 완성됩니다.

다. 비용의 제한

원고는 새로운 전시 구성에 드는 비용을 청구하지 않았습니다. 복구에 직접 드는 비용과 자료를 원래 순서로 정리하는 비용만 합하였다는 입장입니다. 추후 다른 종류의 비용이 발생하면 그 필요성과 중복 여부를 따로 검토할 것입니다.

라. 자료 보완

원고는 인계표의 서명 원본과 원본 촬영 파일을 보존하고 있습니다. 피고가 구체적으로 어느 자료를 다투는지 밝히면 그 자료의 작성 경위에 관하여 추가로 설명하겠습니다. 우선 이 소장에 들어 있는 발췌 부분으로 반환 절차를 확인해 주시기 바랍니다.

손해배상 청구의 소

서울중앙지방법원 / 2026가합68427 / 원고 문여울, 피고 온결기록 주식회사

6. 입증방법과 결론

가. 입증방법

갑 제1호증 접수 확인표: 봉투 3개를 접수하였다는 서명란 발췌.

갑 제2호증 인계표: 반환 완료일, 입회 확인란 및 담당자 서명란 발췌.

갑 제3호증 비용표: 직접 복구비와 정리 인건비의 항목별 합계.

갑 제4호증 외형사진: 봉투 겉면과 푸른 매듭을 촬영한 정지사진.

갑 제4호증 작업일지: 작업자별 정리 시간과 도구 사용 내역.

나. 제출 범위

위 목록의 다섯 자료만 이 소장에 포함하여 제출합니다. 외형사진에는 봉투 속의 낱장이 보이지 않고 접수 확인표에는 이후의 내부 대조 결과가 없습니다. 비용표는 합계와 운반비 내역을 본문에 옮긴 것이며, 작업일지는 별개의 문서입니다.

다. 작성 사항

[청구원인 보강: 여기 사건별 사실을 채우고 이 대괄호를 삭제] 원고는 각 항목이 반환 경위와 비용 산정의 순서대로 읽히도록 정리하였습니다. 반환 의무와 실제 손해를 함께 고려하여 청구를 인용하여 주시기 바랍니다.

라. 결론

원고는 맡긴 기록철의 상태와 반환 목록을 기준으로 책임을 판단해 주시기를 구합니다. 비용 내역에 관한 이견은 항목별로 정리하여 주시면 추가 자료를 제출할 수 있습니다. 원금 21,000,000원에 관한 판결을 구합니다.

2026. 10. 8.

원고 문여울

서울중앙지방법원 귀중